

감 사 결 과 처 분 요 구 서

No. 2023 - 2					
소관부서	시행년도	행정상 조치	재 정 상 조 치		신분상 조치
			조치방법	금액(천원)	
◇처 □단	2023	시정1	회수(감액)	4,147	주의1 훈계1

제 목 : 산업안전보건관리비 증액관련 감사규정 위반(일상감사 미이행) 및 정산업무 소홀

○ 현황(개요)

□단 ■부(이하 ‘담당부’라 한다)는 2019. 11월 □□ 외 2개사와 「L 건립사업」에 대한 사업협약을 체결하고 사업을 추진하고 있으며, 公社 「건설공사 안전 비용 집행 및 정산지침」에 의거 민간사업자의 산업안전보건관리비 초과 사용에 대한 실정보고를 [표1]과 같이 승인하였다.

[표 1] 산업안전보건관리비 증액 실정보고 현황(생략)

○ 관련법령(판단기준)

公社 「취업규정」 제6조(성실의무)에 따르면 공사 직원은 법령과 공사의 제규정을 준수하여 맡은 바 직무를 성실히 수행하도록 되어 있다.

「감사규정」 제3조 제⑤항에 따르면 일상감사는 공사의 주요업무에 대하여 최종 결재권자의 결재에 앞서서 그 내용을 검토하고 의견을 첨부하는 방법으로 실시하며, 일상감사 대상 업무의 범위는 시행세칙으로 정한다고 되어 있다.

그리고 「감사규정시행세칙」 제7조의 [별표1] 일상감사의 범위에 따르면 ‘9. 추정가격 1억원 이상 종합공사의 실정보고(민간참여 건설사업 포함, 시공 전 방침 결정시 이행)’를 포함하고 있다.

또한, 公社 「건설공사 안전비용 집행 및 정산지침」 제2장 제2조 집행기준에 따르면 ‘산업안전보건관리비는 관련법령 및 기준에 따라 집행하고, 계상금액을 초과하여 사용할 필요가 있는 경우, 公社 승인을 득한 후 집행이 가능하며, 공사 준공 시 정산한다.’ 고 되어 있고, 公社 승인은 「공사(용역) 설계변경기준」의 ‘실정보고’ 절차¹⁾를 준용한다고 되어 있다.

따라서, 담당부는 민간참여 건설사업 중 1억원 이상 종합공사의 산업안전보건관리비 증액 실정보고 건인 경우 관련 규정에 따라 승인 전 일상감사 절차를 이행하여야 하고, 공사에서 승인한 추가 산업안전보건관리비가 제대로 목적에 맞게 집행되는지 공사 준공 시 정산을 철저히 하여야 했다.

○ 확인된 문제

담당부는 민간사업자가 요청한 추가 산업안전보건관리비 142,382,800원에 대한 실정보고에 대하여 일상감사 절차를 이행하지 않고 내부방침²⁾만으로 부당하게 2022.12.23. 승인³⁾한 사실이 있다.

또한 담당부는 민간사업자가 준공 정산 시 제출한 추가 산업안전보건관리비 (142,382,800원)에 대한 정산 금액을 119,773,300원으로 인정하였으나, 담당부에서 제출한 정산내역서(2023.1.5.일자) 재검토 결과 ‘2023년 1월 안전감시단 3인 추가 배치 인건비’에서 [표2~3]과 같이 4,146,600원을 과다 정산해준 사실이 확인되었다.

그 결과 실정보고에 앞서 적법성·타당성 등을 점검·심사하는 일상감사 기회를 갖지 못했고, 산업안전보건관리비에 대한 준공 정산도 소홀히 하는 결과를 초래하였다.

○ 관련자 의견 및 판단

담당부는 당시 산업안전보건관리비 증액 금액은 추정치만 알 수 있어 최종 정산과정에서 정확한 비용에 대한 일상감사를 진행하는 것으로 임의 판단하여 당시 일상감사 절차를 받지 않았다고 하였고, 公社 「건설공사 안전비용 집행 및 정산지침」에 의거 산업안전보건관리비는 준공 시 최종 정산한다고 명시되어 있다고 하였다.

1) 추정가격 1억원 이상 종합공사의 실정보고는 일상감사 의뢰 대상임.
2) ㄴ 건설사업 산업안전보건관리비 증액 실정보고(■부-3415; 2022.12.20.)
3) ㄴ 산업안전보건관리비 실정보고 승인 통보(■부-3466; 2022.12.23.)

그리고 감사 지적으로 확인된 민간사업자가 과다 정산 청구한 금액(4,146,600원)은 사업 준공시 감액 조치예정이라고 의견을 제시하였다.

그러나 公社 「건설공사 안전비용 집행 및 정산지침」 제2장 제2조 집행기준에 ‘산업 안전보건관리비는 관련 법령 및 기준에 따라 집행하고, 계상금액을 초과하여 사용할 필요가 있는 경우, 公社 승인을 득한 후 집행이 가능하며, 공사 준공시 정산한다.’고 되어 있다. 그러므로 담당부서는 「공사(용역) 설계변경기준」에 의거 일상감사 대상에 해당하는 실정보고 건은 사업부서장 승인 전 감사실에 일상감사를 의뢰하여야 한다.

따라서 추가 산업안전보건관리비는 준공 시 최종 정산하면 된다고 임의 판단한 담당부의 의견을 받아들일 수가 없다.

○ 조치할 사항

1. 신분상 조치(요구)사항

☞ 관련규정 위반에 따른 관련자 “훈계” 및 “주의” 처분 요구

- ◇처는 사규에 따른 책임과 의무를 다하지 않은 아래 관련자에 대하여 公社 「직원 훈계 등 처분에 관한 세칙」 제6조(처분사유) 9항에 따라 담당자와 직상감독

2. 행정상 조치(요구)사항

☞ 산업안전관리비(4,146,600원) 감액 정산조치 “시정” 처분 요구

- 관련부서는 민간사업자가 과다 정산 청구한 산업안전보건관리비 4,146,600원을 감액 정산조치 하시기 바랍니다.

【관련부서】 : □단. 끝.

[표 2] 추가 산업안전보건관리비 정산현황(생략)

[표 3] 추가 안전보건관리비 세부 정산내역서(생략)